

1012932-38.2021.8.26.0011
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Seguro
Magistrado: CARLOS EDUARDO PRATAVIERA
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Regional XI - Pinheiros
Vara: 5ª Vara Cível
Data de Disponibilização: 12/05/2022

... entre as partes se restringe a roubo e furto qualificado, excluindo explicitamente o furto simples e o desaparecimento inexplicável, que ocorreu no caso dos autos, sendo legítima a negativa de cobertura. Sustenta que o equipamento foi deixado em local ermo entre os dias 01/07/2021 e 05/07/2021, em campo aberto (canavial), em área de livre acesso e sem qualquer obstáculo que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
Foro Regional XI - Pinheiros
5ª Vara Cível
Rua Jericó s/n, São Paulo - SP - cep 05435-040
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1012932-38.2021.8.26.0011 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1012932-38.2021.8.26.0011
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Seguro
Requerente:
Orizon Meio Ambiente S.a.
Requerido:
Allianz Seguros S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS EDUARDO PRATAVIERA

Vistos.

ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. ajuizou esta ação em face de ALLIANZ SEGUROS S/A, aduzindo, em apertada síntese, que formalizou contrato de seguro de equipamentos com a ré, dentre os quais se incluía a perfuratriz indicada na inicial, com vigência de 24/06/2021 a 24/06/2022. Afirma que o equipamento em questão pesa cerca de 1,8 toneladas e tem 2,7 metros de comprimento, e era utilizado na prestação de serviços de mitigação de áreas degradadas por vazamento de combustíveis em redes de dutos de distribuição da empresa TRANSPETRO. Ocorre que no dia 05/07/2021 os operadores da perfuratriz constataram que o equipamento havia sido furtado, já que não se encontrava mais no local de execução das atividades da perfuração. Argumenta que se tratou de furto qualificado, seja pelo concurso de duas ou mais pessoas para a prática delituosa, ante as dimensões do equipamento furtado, seja pelo emprego de chave falsa, já que a chave original e o controle operacional encontram-se em sua posse. Caracterizado, portanto, o sinistro, a ré se recusa a lhe pagar a respectiva indenização, alegando que o fato não tem cobertura da apólice, por não se tratar de furto qualificado, o que pretende ver sanado por meio desta ação. Discorre sobre aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e sobre a abusividade da cláusula restritiva. Pede a condenação da ré ao pagamento da quantia de R\$

260.660,48.

Regularmente citada, a ré contesta a ação argumentando, em síntese, que o seguro formalizado entre as partes se restringe a roubo e furto qualificado, excluindo explicitamente o furto simples e o desaparecimento inexplicável, que ocorreu no caso dos autos, sendo legítima a negativa de cobertura. Sustenta que o equipamento foi deixado em local ermo entre os dias 01/07/2021 e 05/07/2021, em campo aberto (canavial), em área de livre acesso e sem qualquer obstáculo que dificultasse a livre circulação de pessoas e veículos, de modo que não houve rompimento de obstáculos ou destruição de barreiras físicas para a prática delituosa. Impugna o segundo boletim de ocorrência, registrado pela autora um mês após o sinistro, com o intuito de alterar a tipificação do crime de furto simples para furto qualificado. Fala em ausência de documento comprobatório da propriedade do equipamento e em necessidade de abatimento do valor da franquia obrigatória de 10%. No mais, nega a existência de abusividade nas cláusulas contratuais e pede a improcedência.

Houve réplica, na qual a autora manifestou concordância com a dedução da franquia e requereu retificação do valor indenizatório pleiteado para R\$ 256.750,58.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a autora requereu o julgamento antecipado do mérito, enquanto a ré postulou pela produção de prova oral e documental.

A fls. 360/362, a ré manifestou discordância quanto ao pedido de aditamento à inicial.

R E L A T A D O S.
D E C I D O.

Trata-se de questão unicamente de direito, que dispensa a produção de outras provas além das que instruem os autos, motivo autorizante de se dar o julgamento no estado do processo, modalidade julgamento antecipado da lide.

Inicialmente, considerando a expressa discordância da ré, na forma do art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil, indefiro o aditamento à inicial apresentado em réplica (fls. 316).

A questão se restringe em saber se o evento era coberto ou não.

Desde logo, cumpre assinalar que recaía sobre a autora o ônus de demonstrar a ocorrência de sinistro coberto pela apólice do seguro, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar do fato constitutivo do direito sustentado na inicial.

Com base no acervo probatório trazido aos autos, não estou convencido de que se tratou de furto qualificado.

Segundo dispõe o art. 155, § 4º e incisos, do Código Penal, configura-se o crime de furto qualificado quando o delito é praticado: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; III - com emprego de chave falsa; ou IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

No caso em voga, o que se tem de concreto é o desaparecimento do equipamento do canteiro de obras localizado em local de campo aberto, um canavial, onde foi deixado quatro dias antes da data em que constatada a subtração. Isto é, não houve destruição ou rompimento de obstáculo para a prática do delito.

A alegação da autora de que houve concurso de pessoas, considerando as dimensões e o peso do equipamento, e emprego de chave falsa está baseada em meras ilações, já que não se sabe de fato as circunstâncias da subtração do bem segurado.

A existência da qualificadora, por se tratar de circunstância primordial para fins de cobertura securitária, deveria ser demonstrada a contento e não o foi, sendo certo que a autora não se opôs ao julgamento antecipado do mérito. O fato de o delito possivelmente ter ocorrido com o concurso de pessoas e emprego de chave falsa, tal como narrado no segundo boletim de ocorrência (fls. 44/45), não afasta de todo a possibilidade de que o furto tenha sido praticado por uma única pessoa. Ademais, embora a autora afirme estar de posse da chave original do equipamento, tampouco está claro se efetiva e necessariamente houve emprego de chave falsa, já que o maquinário era transportado por caminhão (fls. 319).

Pelo teor da cláusula "2.2.1" das condições especiais do contrato (fls. 87 dos autos), verifica-se que nada há de capcioso ou implícito na cláusula que descreve e define quais situações se configuram como furto qualificado, ao contrário do que se afirmou na inicial. Consigne-se que a diferenciação entre furto simples e furto qualificado consta do Código Penal desde 1940 e a prática forense mostra a pertinente diferenciação entre essas duas modalidades delitivas e ocorrência constante de ambas, na prática. Mais que isso, a explanação e diferenciação entre os dois tipos de situação está muito clara e esclarecida na cláusula em questão, que é de simples entendimento ao leigo, não dando margem para dúvidas ou interpretações.

Parece claro, então, que o furto coberto e segurado é aquele em que, necessariamente, reste caracterizada alguma das hipóteses acima especificadas, que não foram demonstradas de maneira cabal no caso em voga, enquadrando-se o caso como furto simples ou desaparecimento inexplicável, situações expressamente excluídas dos riscos cobertos (fls. 88, Cláusula 2.2.2.a). Assim colocado, legítima a recusa da seguradora, por se tratar de sinistro não contemplado no contrato, não havendo que se cogitar de indenização.

A cláusula combatida não é dúbia e foi expressamente contratada pela autora e o fato de a cobertura não atender a seus objetivos não serve para obrigar a ré a cobrir risco que não assumiu. Com efeito, não há qualquer abusividade em se restringir a cobertura para certos casos previamente definidos, excluindo-se a hipótese de furto simples ou desaparecimento inexplicável, pois, de fato e de direito, as partes são livres para manifestarem sua vontade de contratar em qualquer situação que não seja vedada por Lei.

A todo risco assumido pela seguradora se contrapõe uma contraprestação pecuniária, denominada prêmio, que é o valor mensalmente pago pelo contratante à seguradora, para cobertura dos riscos assumidos. Esse valor não é aleatório, mas atuarial, levando em conta apenas e tão somente os riscos assumidos na contratação, a sua incidência na população geral, para se fixar um valor que não representa ganho sem causa, quer da seguradora quer do estipulante do seguro. Com base nestes dados, chega-se a um valor mensal, o prêmio.

Querer-se que a seguradora cubra mais riscos que os assumidos em contrato é quebrar esse equilíbrio entre prêmio, risco e indenização, daí não haver abuso ou má-fé na restrição da cobertura aos eventos pré-definidos em contrato, pois, riscos outros implicariam em prêmio diverso, majorado, talvez sem interesse da autora, contudo, não se pode impugnar qualquer das cláusulas ou riscos assumidos pela seguradora, que o foram nos estritos termos da manifestação de vontade das partes.

Nesse sentido:

Ação de cobrança. Contrato de seguro de equipamentos. Empilhadeiras que estavam

locadas a terceiro, que deixou o endereço do contrato sem restituir os bens à autora. Hipótese que pode configurar crime de apropriação indébita, expressamente excluído da cobertura securitária, assim como o estelionato e o extravio ou desaparecimento inexplicável dos bens segurados. Contratação que estava adstrita aos casos de roubo e furto qualificado. Cláusulas contratuais redigidas de forma clara, permitindo a exata compreensão acerca da extensão dos riscos predeterminados. Ausência de ilegalidade ou abusividade. Exegese do artigo 757 do Código Civil. Precedentes da Corte. Ação improcedente. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1006358-81.2020.8.26.0577; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021)

Seguro de dano. Ação de cobrança cumulada com dano moral. Furto simples de celular. Negativa de cobertura. Cláusula contratual que limita cobertura somente a algumas hipóteses de furto qualificado. Abusividade. Inocorrência. Previsões em destaque e especificações técnicas no contrato. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1037154-48.2018.8.26.0602; Relator (a): Lídia Conceição; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2021; Data de Registro: 13/09/2021)

APELAÇÃO - SEGURO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MORAL - Furto simples de aparelho de telefone celular do segurado - Cobertura na apólice para furto qualificado mediante arrombamento de aparelhos eletrônicos - Cláusula não abusiva - Contrato que deve ser interpretado restritivamente - Art. 757 do Código Civil - Sinistro não indenizável - Improcedência da ação decretada - Sucumbência imposta à parte autora - Fixação da verba honorária em 15% sobre o valor atribuído à causa - Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1013164-51.2019.8.26.0001; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2021; Data de Registro: 20/05/2021)

Tratando-se, portanto, de situação de sinistro não coberto, com expressa e clara exclusão contratual, correta a recusa da seguradora no pagamento de indenização.

Os demais argumentos trazidos aos autos pelas partes, embora fortes e fundamentados em teses jurídicas conhecidas deste magistrado e aceitas por parte da doutrina e jurisprudência, não têm, por si só, o condão de infirmar a conclusão adotada para desfecho da lide nestes autos, que veio lastreada em fatos e interpretação das provas e à luz de clara argumentação jurídica na conclusão e, finalmente, norteadas pelo princípio do livre convencimento motivado do julgador, que se sustenta por si só, a despeito do que mais se argumentou.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e EXTINTO o processo nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Pelos ônus da sucumbência, arcará a autora com as custas e despesas do processo, bem como honorários de advogado da parte contrária, que se fixa em 10% do valor da causa, atualizado (CPC, art. 85, § 2º).

P.R.I.

São Paulo, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA